

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE PONCE

MUNICIPIO DE JUANA DÍAZ, et al.	CASO CIVIL NÚM.: PO2025CV00467
Demandantes	Salón 601
V.S.	SOBRE:
GALICIAS DEL MAR CDBG-MIT LLC	INJUNCTION ESTATUTARIO AL AMPARO DEL
Demandado	ARTÍCULO 14.1 DE LA LEY 161-2009, SEGÚN
	ENMENDADA

OPOSICIÓN A SEGUNDA MOCIÓN DE DESESTIMACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte codemandante, Municipio de Juana Díaz, por conducto de los abogados que suscriben y muy respetuosamente ALEGAN y SOLICITAN:

I. INTRODUCCIÓN

Pende ante la consideración de este Ilustrado Foro la segunda moción de desestimación presentada por la codemandada Galicias del Mar CDBG-MIT, LLC. Véase Entrada de SUMAC Núm. 37¹. La extensa moción de 19 páginas se reduce a los siguientes planteamientos desestimatorios: 1) la demanda enmendada no aduce hechos que configuren una causa por vicios de construcción, y de hacerlo, la acción habría caducado; 2) se han dejado de acumular partes indispensables; y 3) la Asociación de residentes carece de legitimación activa ya que debían acumularse todos los titulares de la urbanización.

A continuación, disponemos fácilmente de los argumentos antes mencionados.

II. DISCUSIÓN

A) VICIOS DE CONSTRUCCIÓN

En el mundo de la retórica, se reconocen una serie de técnicas denominadas “falacias lógicas” o “falacias argumentativas”. Estas herramientas se suelen utilizar para intentar suplir la falta de contrargumentos en un escenario de posiciones e intereses encontrados. Una de las falacias más utilizadas, particularmente en la litigación, es la llamada “falacia del hombre de paja” o “falacia del espantapájaros” (“strawman fallacy”), la cual se resume de la siguiente forma:

La falacia del hombre de paja, o falacia del espantapájaros, es una falacia argumentativa en donde se tergiversa el argumento que se quiere refutar, y se da la impresión de rebatirlo afirmando una idea que el oponente nunca formuló².

¹ La primera moción dispositive interpuesta por esta parte se encuentra en la Entrada de SUMAC Núm. 16 y acumuló las figuras procesales de moción de desestimación y solicitud de sentencia sumaria.

² <https://www.lifeder.com/falacia-hombre-paja/>

En el presente caso, el grueso de la moción de desestimación se ha dedicado a una apasionada disertación en torno a cómo las alegaciones no logran establecer que los demandados sean responsables de “vicios de construcción” o de la “ruina” de la carretera de entrada a la Urbanización Galicia del Mar o de los sistemas de disposición de aguas. En este sentido, la parte codemandada hace una excelente labor de erigir un muñeco de paja para posteriormente heroicamente hacerlo pedazos.

Obviamente, los demandantes no están reclamando bajo una teoría de vicios de construcción. Los párrafos 3.4-3.33 de la segunda demanda enmendada, describen con meridiana claridad, no problemas provocados por una edificación defectuosa en propiedad de los demandantes sino por una edificación incompleta, propiedad de un tercero. Concretamente, se alega y la parte demandada no cuestiona que dicha parte es **dueña** de las calles y sistemas de desagüe en disputa, así como del derecho a continuar desarrollando el proyecto residencial que fue aprobado por las agencias con jurisdicción³. Por lo tanto, nuestra contención no es a los efectos de que una obra **completada y entregada** adolece de vicios de construcción sino que lo que se alega es que el agravio ha sido provocado por una obra **inconclusa** fue adquirida por las compañías demandadas.

Las acciones por vicios de construcción están contempladas en el contexto de un reclamante que **ha adquirido** determinada propiedad o que ha suscrito un contrato para ejecutar una obra sobre su propiedad. Véase Consejo de Titulares de Condominio Millenium v. Rocca Development Corp., 2025 T.S.P.R. 6 (“Esta protección a favor de los adquirentes de viviendas tiene el propósito de indemnizar los daños y perjuicios que los defectos o vicios de construcción hayan ocasionado”) (énfasis suplido); 17 L.P.R.A. § 511. Ni los titulares de Galicia del Mar ni la Asociación de Residentes constituida por ellos, ni el Municipio de Juana Díaz han adquirido la calle de entrada o los sistemas de desagüe en cuestión, lo que imposibilita que la reclamación se atienda bajo la rúbrica de un reclamo de vicios de construcción. Sencillamente no existe legislación o precedente alguno que contemple la posibilidad de que se inste una acción por vicios de construcción en una obra que es propiedad de un tercero.

Más importante aún, se alega que las condiciones se una carretera de entrada (y de calles internas de la urbanización) y de unos sistemas de desagüe pertenecientes a la parte demandada

³ La naturaleza de la relación entre las entidades demandadas, así como cuál de ellas ostenta actualmente el dominio sobre el inmueble y cual ostenta el derecho a continuar desarrollando la urbanización constituyen materias que serán dilucidadas durante el proceso de descubrimiento de prueba.

le provocan daños concretos, reales y palpables a los demandantes. En el caso del Municipio de Juana Díaz, la omisión en completar los trabajos de construcción de las calles, según el plano aprobado, ha evitado que el ayuntamiento pueda asumir la titularidad de las mismas⁴ y, la deplorable condición en la que se encuentran, menoscaba considerablemente la provisión de servicios los residentes de la urbanización, incluyendo el de manejo de desperdicios sólidos y seguridad pública. En el caso de los titulares y residentes de la urbanización, éstos no tienen otra opción que no sea transitar por las inservibles carreteras que son propiedad de la parte demandada, lo que les genera serios inconvenientes, daño a su propiedad y riesgos a su seguridad.

Dicho de otro modo, los demandantes no reclaman que los demandados le generaron daños a propiedad de su pecunio sino que de lo que se trata es que la parte demandada mantiene su propiedad en tales condiciones que genera daños a los demandantes. No se trata pues de una causa que esté categóricamente contemplada como una acción **resarcible mediante una compensación económica**, como lo es la de vicios de construcción, sino que estamos ante la ortodoxia clásica de las acciones sujetas al remedio de injunction clásico, es decir, la inexistencia de otros remedios adecuados en ley. Autoridad de Tierras v. Moreno Ruiz Developer Corp., 174 D.P.R. 409, 428 (2008).

Aclarado a la saciedad que el grueso de la moción dispositiva está dirigida a avanzar a una teoría de responsabilidad que los demandantes no han formulado, no queda nada más que decir en torno al primer ataque contra la Segunda Demanda Enmendada. Los demandantes no están obligados a defender una causa que no están promoviendo.

B) PARTE INDISPENSABLE

La norma jurídica en torno a quien debe considerarse como parte indispensable en una acción civil está claramente establecida. La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 16.1, dispone que “[l]as personas que tengan un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia, se harán partes y se acumularán como demandantes o demandadas, según corresponda”. En síntesis, “[e]ste precepto se fundamenta en dos axiomas: primero, en la protección constitucional que impide que las personas sean privadas de su libertad o propiedad sin un debido proceso de ley, y segundo, en la necesidad de que se emita un decreto judicial completo”, o sea “con este mecanismo se intenta proteger los intereses de quien no se ha traído

⁴ Como habrá de probarse en su día, previo a enfrascarse en el presente litigio, el Municipio de Juana Díaz exploró la opción de realizar las reparaciones de rigor a la Carretera. Sin embargo, habida cuenta de que nunca adquirió la titularidad sobre las mismas, realizó consultas escritas a entidades tales como el Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental, quienes unánimemente concluyeron que se trataba de un expendio no autorizado de fondos públicos.

al litigio y que, de dejarse fuera, no tendría oportunidad alguna de defenderlos”. Colón Negrón v. Municipio de Bayamón, 192 D.P.R. 499, 510 (2015) (énfasis suplido). Es por esa razón es que se considera indispensable la inclusión de cualquier persona natural o jurídica “de la que no se puede prescindir, pues, sin su presencia, las cuestiones litigiosas no pueden ser adjudicadas correctamente, ya que sus derechos quedarían afectados”. López García v. López García, 200 D.P.R. 50, 63 (2018). No se trata de una mera formalidad procesal sino de una norma de estirpe **constitucional**. Municipio de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 D.P.R. 743, 756 (2003). Todo dictamen dictado en ausencia de parte indispensable adolece del incurable vicio de **nulidad**. Véase Pérez Ríos v. LUMA Energy LLC, 213 D.P.R. 203, 214 (2023) (reiterando la norma de que ya que “la omisión de traer a una parte indispensable al pleito constituye una violación al debido proceso de ley que le cobija”, “en ausencia de parte indispensable”, la sentencia que se emita sin su presencia sería **nula**”) (énfasis suplido).

En el presente caso, la demandada arguye que resulta indispensable acumular como codemandadas a sus predecesoras Desarrolladora Galicia del Mar, Inc. y ECI South Coast Developers, Inc. Esta contención se ampara en el muñeco de paja de que estamos ante una reclamación por vicios de construcción. Como ya hemos explicado, los demandantes meramente procuran la concesión de remedios declaratorios e interdictales ante los daños que les ocasionan las condiciones en las que se encuentra la propiedad de la parte demandada. Siendo pues la controversia trabada si debe o no la parte demandada ser ordenada a reparar condiciones peligrosas en sus carreteras y sistemas de desagüe, solamente existen dos posibles dictámenes. Concretamente, el Tribunal tiene la opción binaria de resolver si los demandados tienen o no la obligación de reparar las condiciones existentes en su propiedad. Bajo ninguno de los supuestos antes mencionados se afectan los derechos o los intereses de los contratistas/desarrolladores anteriores ya que, para efectos del presente caso, resulta **inconsecuente** adjudicar **quién** es responsable del estado de la propiedad en cuestión ya que lo importante es que los demandados son los **dueños** mantienen dicha propiedad en esas condiciones.

Si fuese el caso que los demandados entienden que desarrolladores/contratistas anteriores le responden, bajo alguna teoría legal, de las condiciones en las que se encuentra actualmente la propiedad, ello no torna a estos ausentes en partes indispensables, pero al menos en teoría, los hace susceptibles de ser traídos al pleito como terceros demandados. Véase 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 12.1 (“La parte demandada podrá notificar, como demandante contra tercero, un emplazamiento y demanda a una persona que no sea parte en el pleito y que sea o pueda ser responsable a la parte

demandada por la totalidad o parte de la reclamación de la parte demandante, o que sea o pueda ser responsable a cualquier parte en el pleito”) (énfasis suplido).

Salvo que del descubrimiento de prueba surja la existencia de alguna otra entidad con interés propietario o comercial en la Urbanización Galicia del Mar, todas las partes indispensables a tenor con la regla 16.1 han sido acumuladas y traídas ante la jurisdicción de este Honorable Tribunal.

C) LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE RESIDENTES

Finalmente, la demandada repite la audaz teoría de que es necesaria la comparecencia de todos los titulares de la urbanización como demandantes, ya que la Asociación de Residentes carece de legitimación activa para promover las causas alegadas. La única diferencia entre esta reiteración del planteamiento y la anterior es que ahora se añaden argumentos relacionados a la errónea caracterización del caso como uno de vicios de construcción. Aunque la Regla 8.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 8.3⁵ nos permitiría meramente adoptar por referencia la discusión contenida en nuestro primer escrito de oposición⁶, procedemos a reproducirla a continuación, para conveniencia del Tribunal.

La norma aplicable a este planteamiento es a los efectos de que “[s]i la agrupación acude al foro judicial a nombre de sus miembros aunque esta no haya sufrido daños propios, tiene que demostrar que uno de sus miembros (1) tiene legitimación activa para demandar a nombre propio; (2) los intereses que se pretenden proteger están relacionados con los objetivos de la organización, y (3) la reclamación y el remedio solicitado no requieren la participación individual”. Fundación Surfrider, Inc. v. ARPe, 178 D.P.R. 563, 582-583 (2010). La parte demandada limita su planteamiento al tercer elemento.

La tesis del demandado es a los efectos de que, para adjudicar el pleito este Honorable Tribunal “tendría que dilucidar estos hechos, en su día, examinando la evidencia documental y testifical de quienes se alega han sufrido determinados daños”. Cabe señalar que el presente caso no contiene una reclamación para el resarcimiento de **daños pecuniarios**, por lo cualquier evaluación sobre “daños” que se limita a evaluar si los demandantes pueden impetrar remedios

⁵ Esta regla dispone que:

Cualquier aseveración hecha en una alegación podrá adoptarse por referencia en cualquier otra aseveración de la misma alegación o en otra alegación o moción. Una copia de cualquier documento o escrito que se acompañe como exhibit a una alegación se considerará para todos los efectos como parte de ésta.

⁶ Entrada de SUMAC Núm. 25.

declaratorios e interdictales. Sin mayor elaboración, la parte demandada propone la expresión realizada en Asociación de Maestros de Puerto Rico v. Torres, 137 D.P.R. 528, 542-543 (1994), a los efectos de que “la reclamación y el remedio solicitado no requieren la participación individual en el pleito de los miembros de la Asociación en vista de que el planteamiento que se hace es uno puramente de derecho, relativo a la constitucionalidad de una ley”, como una que establece que las asociaciones solo tienen legitimación activa en controversias de estricto derecho. Obviamente se trata de una observación coyuntural, aplicable a una acción en la que un gremio magisterial impugnaba la validez de una medida legislativa que otorgaba vales para transferir estudiantes del sistema público a instituciones educativas privadas.

Existen múltiples ejemplos de acciones en las que, como la de marras, se requería la presentación de prueba y que en nada se asemejaban al ejercicio puramente jurídico de evaluar la constitucionalidad de un estatuto. Por mencionar algunos, en Colegio de Ópticos de Puerto Rico v. Vani Visual Center, 124 D.P.R. 559 (1989), se permitió que un gremio de optómetras solicitase un decreto para detener la operación no autorizada de la práctica de esa profesión, esgrimiendo el argumento de que tal actividad comercial “constituye un menoscabo del valor de las licencias de aquellas personas autorizadas a practicar la profesión en Puerto Rico”, o sea, por daños sufridos por su matrícula. Íd., a la pág. 562. En torno al requisito de que el litigio no requiere la participación individual de los miembros, el Tribunal resolvió que:

El último de estos factores es particularmente relevante a la controversia de autos. La determinación de la legitimación para incoar el pleito depende de la naturaleza del remedio solicitado. Si la petición es de naturaleza interdictal, una sentencia declaratoria o cualquier otro remedio que beneficiara a todos los miembros realmente perjudicados, procede que se le reconozca su legitimación activa.

Íd., a la pág. 566 (énfasis suplido)

Evidentemente el concepto de “participación individual” se refiere a la acumulación de los miembros de la asociación como parte, no a su eventual comparecencia como testigo. El caso de Colegio de Ópticos de Puerto Rico v. Vani Visual Center, *supra*, no presentaba una controversia de “estricto derecho”. Para prevalecer, el Colegio de Ópticos debía probar que: 1) la parte demandada estaba ejerciendo ilegal de la optometría; y 2) que dicho ejercicio legal de esa profesión menoscababa el valor de las licencias de los miembros del Colegio. Este último elemento solo podía probarse mediante el testimonio de miembros del Colegio.

En síntesis, el que algún residente de la Urbanización de Galicias del Mar deba en su día declarar en torno a cómo las condiciones de las calles y de los sistemas de desagüe afectan adversamente a la comunidad no constituye el tipo de “participación” al que se hace referencia

como tercer elemento del análisis de standing institucional. Estamos ante el caso clásico en el que una asociación impetra remedios no pecuniarios en beneficio de toda la matrícula, exentos de esta porción del análisis según las previamente citadas expresiones hechas en Colegio de Ópticos de Puerto Rico v. Vani Visual Center, *supra*. Claro está, es altamente probable que el medio probatorio que se utilice sea la celebración de una inspección ocular para que sea este Honorable Tribunal quien examine, ausculte y evalúe las condiciones de las calles y del sistema de desagües.

En resumidas cuentas, estamos ante el ejemplo clásico del tipo de reclamación de remedios en equidad para el cual las asociaciones, no solo están facultadas a reclamar, sino que su comparecencia provee para un proceso mucho más justo, rápido y económico que lo que sucedería si todos los miembros de la entidad compareciesen a título personal.

POR TODO LO CUAL, se solicita de este Honorable Tribunal que declare **NO HA LUGAR** la más reciente moción de desestimación.

CERTIFICO: Que el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos de la Rama Judicial (SUMAC), de manera simultánea con la presentación del presente escrito, notificará copia fiel y exacta del mismo, vía correo electrónico, a todos los abogados de récord.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 22 de septiembre de 2025.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

M.L. & R.E. LAW FIRM

Cobian's Plaza, Suite 404
1607 Ave. Ponce de León
San Juan, Puerto Rico 00909
Tel (787) 999-2972

f/**JORGE MARTÍNEZ LUCIANO**

R.U.A. Número 13,011
e-mail: jorge@mlrelaw.com

f/**EMIL RODRÍGUEZ ESCUDERO**

R.U.A. Número 15,772
e-mail: emil@mlrelaw.com